

法预交案件受理费，法院 裁定按撤诉处理。8月2日，某建工公司进行破产清算。10月26日，秦某甲 向某房地产公司主张某建工公司对某房地产公司的权益应当由其享有，并附 某建工公司于2018年1月3日出具的情况说明。情况说明的主要内容是秦某甲借用某建工公司的资质进行案涉工程的施工，相关权益归秦某甲所有。 2021年11月1日，某房地产公司再次通知某建工公司尽快拆除工地上的建 筑设备，依法向其移交工地；并要求某建工公司明确其与秦某甲之间的关系。 庭审中，某建工公司认可秦某甲系其公司威海分公司的负责人，不认可秦某 甲系借用其公司资质施工。

2013年6月26日，某乙租赁公司与某建工公司威海分公司签订塔机租赁 合同。10月8日，某乙租赁公司与某甲租赁公司签订建筑机械租赁权利义务 转让协议书，将其在该租赁合同当中的权利义务整体转让给某甲租赁公司。 其作为塔机的出租方因某建工公司欠其租赁费，且不确认某乙租赁公司主张 的债权，某乙租赁公司、某甲租赁公司不同意拆除案涉塔机。某家园二期工 程工地上仍有某甲租赁公司的塔机二台及其上附着的两个标准节和一套附墙 及某租赁站的架子管等，由秦某乙派4名工人在场看管，某房地产公司至今 尚未接收工地。

【案件焦点】

某甲租赁公司是否负有与某建工公司、秦某甲、秦某乙共同拆除案涉塔机并向某房地产公司移交工地之义务。

【法院裁判要旨】

山东省威海市环翠区人民法院经审理认为：人民法院受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人。管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知对方当事人，或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复

的，视为解除合同。本案中，某房地产公司与某建工公司之间的建设工程施工合同，某建工公司与某成公司的租赁合同，均系某房地产公司及某房地产公司破产案件受理前成立的合同，且均未履行完毕，某房地产公司破产管理人在法院受理破产申请之日起二个月内未通知对方当事人，上述合同依法解除。合同解除后，某房地产公司及某甲租赁公司均应协助拆除案涉工地上的塔机及附属设备，按照破产管理人的要求将案涉工程移交给某房地产公司破产管理人，对于各自债权提出权利主张。至于秦某甲、秦某乙是借用资质承包建设工程还是实际施工人，均可持证据向某建工公司及某房地产公司管理人主张，但不应妨害某房地产公司管理人接收案涉工程工地及后续开发建设。综上，某房地产公司请求四被告拆除位于案涉工地上的塔机及附属设备并移交工地，于法有据，予以支持。

山东省威海市环翠区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条规定，判决：

被告某甲租赁公司、某建工公司、秦某甲、秦某乙于本判决生效之日起十日内将位于案涉工地上的二台塔机及塔机上附着的两个标准节和一套附墙拆除，并向原告某房地产公司移交某家园二期项目工地。

某甲租赁公司不服一审判决，提起上诉。

山东省威海市中级人民法院经审理认为：某房地产公司与某建工公司之间的建设工程施工合同因某房地产公司进入破产程序而解除，该建设工程施工合同解除后，基于该建设工程施工合同而产生的某乙租赁公司与某建工公司、秦某甲、秦某乙之间就案涉工地所签订的建筑机械设备租赁合同丧失继续履行的基础，某甲租赁公司亦丧失继续占有施工场地放置塔机的基础，且案涉塔机已停止使用并长期闲置在工地，已对某房地产公司重整阶段的正常经营产生妨害，某甲租赁公司作为塔机的所有权人及出租方应与施工方某建工公司、秦某甲、秦某乙共同将案涉塔机拆除并搬离工地，某房地产公司的诉讼请求具有事实及法律依据，予以支持。另，某房地产公司提起的是排除妨害诉讼，形成妨害的

是案涉塔机，而案涉塔机的所有权人系某甲租赁公司，某甲租赁公司理应承担塔机的拆除义务，至于某甲租赁公司与某建工公司、秦某甲、秦某乙就案涉塔机租赁合同的权利义务关系、某房地产公司与相关行为人之间的法律关系及责任等，均不属于本案排除妨害之诉的审查范围，对于由此产生的其他争议当事人可另行依法主张相应权利。

山东省威海市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案为建筑工程领域的排除妨害纠纷，涉多方主体和多重合同关系，各主体因其债权未被确认、履行而拒不配合排除妨害，致权利人物权受损。审理类似案件，应以物权请求权为核心，依次查明物权、妨害行为及责任主体。

一、涉建筑工程排除妨害纠纷案件审理的法理基础问题和规范依据

1. 确认物权主体。妨害排除请求权的基础权利是物权，享有合法物权是行使妨害排除请求权的前提。《中华人民共和国民法典》第二百三十六条规定，妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。物权是绝对权，具有排他属性，因此物权人可要求除去阻碍物权行使的障碍。具有妨害排除请求权的主体包括所有权人、行使所有权权能的人和他物权人，他物权人又包含用益物权人和担保物权人。针对同一标的物可同时存在自物权和他物权，但因二者权利位阶不同，具有更高位阶的自物权人可排除他物权人对其物权行使的阻碍。因此，在确认排除妨害责任主体前，应先确认被妨害的标的物及其物权性质及物权主体。

本案中，某房地产公司依法取得案涉工地的建设用地使用权，是他物权中用益物权的一种，其依法对该工地享有权利。其与某建工公司签订施工合同、某建工公司与案涉租赁公司签订租赁合同后，施工方、设备出租方等即有权在该工地上进行相关建设施工行为，其权利依赖某房地产公司的物权存在，且权能受限，在相关施工合同、租赁合同解除后，某建工公司、某甲租赁公司等主

体即丧失了该种权利，无权继续在该工地上施工或保留相关建筑设备。

2. 标的物是否构成了妨害、阻碍相关权利人正当行使权利。根据《中华人民共和国民法典》第二百三十六条规定，妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。本案中案涉塔机留存在工地且秦某乙等看守工地，导致某房地产公司无法进入、正常施工，已经构成持续的妨害状态，阻碍了某房地产公司行使物权。

3. 排除妨害责任主体的认定，相关合同关系以及当事人履约情况是认定排除妨害责任主体的事实依据。谁无权占有使用谁构成妨害，谁构成妨害谁应当排除妨害。此时应当查明妨害的原因，即向前探索相关合同关系以及履约情况。以本案为例，正是因为签订了施工合同后相关货款清偿未能达成一致，导致施工方拒不配合消除妨害。在该合同中，合同相对方为某房地产公司和某建工公司，合同内容为提供施工、支付款项，而某建工公司主张未支付款项，则需先行认定当事人履约情况即施工内容，并非本案审理范围，而实际施工方的认定